

1009115-47.2022.8.26.0005

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Magistrado: TATYANA TEIXEIRA JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... da existência de registro de furto e roubo, bem como de avaria, capaz de influenciar no preço do veículo. Instituição financeira que cobrou por serviços de avaliação do bem, não podendo ser atribuída responsabilidade ao autor por falta de cuidado na sua aquisição. Descumprimento do dever de informação ao consumidor pelos fornecedores. Inocorrente o alegado julgamento ultra petita, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

3ª Vara Cível

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo - SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1009115-47.2022.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1009115-47.2022.8.26.0005

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Requerente:

João Batista de Oliveira

Requerido:

Motorline Multimarcas e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TATYANA TEIXEIRA JORGE

VISTOS.

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação de conhecimento com pedido de condenação à obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em face de MOTOR LINE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO PAN S/A alegando, em síntese, que em 15 de outubro de 2020 comprou, junto à primeira requerida, o veículo Fiat Strada CD 3, placa QOW 7870, 2018/2019, pelo valor de R\$: 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais, sendo que adimpliu, como entrada, o montante de R\$: 15.000,00 (quinze mil reais), tendo financiado, junto à segunda ré, R\$: 39.000,00 (trinta e nove mil reais). Aduziu que, além dos valores referidos, adimpliu R\$: 990,00 (novecentos e noventa reais), a fim de que os documentos do automóvel fossem transferidos para seu nome, sendo certo que o prazo fornecido pela primeira ré para a entrega dos documentos era de trinta dias. Afirmou que, ao fim do mencionado

prazo, fez contato com a primeira requerida, que lhe informou que a documentação não estaria pronta e que seriam necessários mais trinta dias, findo os quais, novamente, foi a ele informado que o documento não ficara pronto. Asseverou que em janeiro de 2022 a primeira ré emitiu declaração no sentido de que o autor é que teria perdido a documentação, tendo solicitado a ele que assinasse, o que o requerente recusou por não ser verdade. Aduziu que em pesquisas sobre o veículo junto ao DETRAN de MG, onde se encontrava registrado, o autor acabou descobrindo que o automóvel era de propriedade de empresa locadora, o que não lhe fora informado no momento da venda. Afirmou que veículos revendidos de locadoras apresentam valor de mercado 10% inferior aos demais, à vista do que requereu a condenação das requeridas ao ressarcimento da diferença de R\$: 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais, referentes à desvalorização do automóvel. Outrossim, aduziu que a demora na transferência da documentação do veículo para o seu nome lhe causou aborrecimentos que desbordam dos normais do dia a dia, gerando dano moral indenizável, à vista do que devem as rés, solidariamente, pagar-lhe R\$: 12.120,99 (doze mil, cento e vinte reais e noventa e nove centavos). Requereu também a condenação da primeira ré à transferência dos documentos do automóvel para seu nome, arcando-se com as despesas.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls. 74/75).

Devidamente citada (fls. 81), a requerida Motor Line deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação da contestação.

Devidamente citado, o requerido Banco Pan S/A apresentou resposta, consistente na contestação de fls. 82/87, por intermédio da qual sustentou preliminares de ilegitimidade passiva, na medida em que o Banco teria apenas teria figurado no contrato de financiamento, não tendo intermediado a venda do automóvel. No mérito, sustentou que a responsabilidade pelas falhas no serviço descritas na inicial é do alienante, sendo certo que a jurisprudência do STJ teria se firmado no sentido de que defeitos constatados no automóvel seriam de responsabilidade exclusiva do vendedor, pois o problema não se relacionaria às atividades da instituição bancária. À vista do exposto, requereu a improcedência da pretensão. Réplica a fls. 179/187.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo requerido Banco Pan S/A. Com efeito, a fotografia do autor aposta no instrumento contratual de fls. 158 demonstra que a cédula de crédito bancário foi firmada no interior do estabelecimento comercial "Motor Line", ora primeira ré, sendo que no instrumento contratual constou que a "Motor Line" era "correspondente" do Banco Pan. Deste modo, restou bem delineada a cadeia de fornecedores existente entre as requeridas, de modo a atrair a incidência do disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

É o caso de julgamento antecipado, eis que, em que pese a questão controvertida seja fática e de direito, não há necessidade de produção de outras provas. Outrossim, a ré Motor Line Comércio de Veículo foi devidamente citada, e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação, atraindo para si os efeitos da revelia.

Em se tratando de relação de consumo - o requerente adquiriu o veículo em questão como destinatário final - incide o regime jurídico da Lei nº 8.078/90.

Outrossim, presentes os requisitos previstos no artigo 6, inciso VIII da Lei nº 8.078/90, quais sejam, verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência técnica em relação à capacidade de produção de provas, inverte o ônus da prova.

Ademais, em tendo a ré Motor Line quedado-se revel, naquilo que não houve impugnação específica por parte do requerido Banco Pan ou que não aproveitar a ela, incidem os efeitos da revelia, quais sejam, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

Assim, tem-se que não houve a transferência dos documentos do veículo no prazo

acordado entre as partes, sendo certo que restou devidamente comprovada a entrega do automóvel ao autor, o pagamento das despesas necessárias à transferência à primeira ré, do sinal, bem como que o requerente firmou com o Banco Pan a cédula de crédito bancário.

Restou comprovado ainda que o proprietário anterior do veículo era uma locadora, consoante se afere dos documentos de fls. 44/45: Ouro Verde Locação e Serviços S/A. E, na medida em que as rés não comprovaram que informaram ao autor que se tratava de automóvel revendido por locadora, tem-se que incorreram em vício do produto, por não ter sido transmitida informação essencial do mesmo ao consumidor, ora autor. Nesta hipótese, o consumidor tem a seu dispor uma das consequências jurídicas previstas no artigo 18 da Lei nº 8.078/90, sendo certo que o requerente, in casu escolheu o abatimento do preço, nos termos do disposto no inciso III, § 1º do mencionado dispositivo legal.

Portanto, imperiosa a condenação das rés a, solidariamente, ressarcir o autor em razão da desvalorização do automóvel, por se tratar de veículo de locadora, Neste sentido:

Compra e venda. Bem móvel. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Razões recursais do Banco Pan dissociadas da realidade dos autos, em sua maior parte. Conhecimento apenas parcial. Preliminar de ilegitimidade passiva da corré West Car rejeitada, pois no contrato de financiamento celebrado entre o autor e o Banco Pan consta expressamente a sua participação como correspondente e loja vendedora. Responsabilidade solidária perante o consumidor, de todos os participantes da cadeia de fornecedores. Comprovada documentalmente a legitimidade passiva da referida corré, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a prova testemunhal não teria o condão de infirmar a prova documental produzida. Aquisição de veículo usado mediante financiamento. Ciência posterior, pelo comprador, da existência de registro de furto e roubo, bem como de avaria, capaz de influenciar no preço do veículo. Instituição financeira que cobrou por serviços de avaliação do bem, não podendo ser atribuída responsabilidade ao autor por falta de cuidado na sua aquisição. Descumprimento do dever de informação ao consumidor pelos fornecedores. Inocorrente o alegado julgamento ultra petita, eis que o autor formulou pedido de condenação das rés à devolução de eventuais valores já pagos na petição inicial. No tocante à prova das parcelas informadas nos embargos, por se tratar de pagamentos efetuados no decorrer do processo, nada impede que a prova seja apresentada por ocasião do cumprimento de sentença. Ressarcimento do valor da entrada não acolhido por ausência de prova, o que não caracteriza má-fé por parte do autor. Dano moral caracterizado. Venda de veículo com omissão de vício e registro que pode influenciar no seu preço, caracteriza conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear toda e qualquer relação jurídica. Quantum indenizatório que deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim com critérios educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas. Acolhida a pretensão da ré, para reduzir o valor da indenização, de R\$ 15.000,00 para R\$ 5.000,00. Termo inicial dos juros de mora corretamente fixados a partir da citação, considerando a relação jurídica entre as partes. Apelo do Banco Pan não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido Apelo das corrés Diamond e West Car parcialmente provido. (Apelação nº 1007504-70.2020.8.26.0606, 26ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, Rel. Des. Carlos Dias Motta, J.09/06/22)

Note-se que, uma vez que o Banco Pan cobrou do autor tarifa de avaliação do veículo (fls. 151), tem-se que contratou terceiros para avaliar o histórico do bem, inclusive, os proprietários anteriores, de modo que houve falha na prestação de informações também pela financeira, não podendo ser atribuída a falta de cuidado na aquisição do automóvel ao autor. Assim, também a financeira deve ser condenada à indenização pela desvalorização do automóvel, bem como aos demais pedidos formulados pelo autor.

Em relação à indenização por danos morais, penso que houve violação de direito da

personalidade do autor no aspecto de sua integridade psicológica.

Com efeito, até a presente data, não logrou êxito o requerente a que a documentação do veículo fosse transmitida para seu nome.

Ora, a observação do que de ordinário ocorre demonstra que não é razoável que a transferência de documentos de veículo para o nome do comprador se dê em prazo superior a trinta dias, sendo atribuível ao fornecedor a falha na prestação de serviços, acaso a documentação não seja obtida no prazo supra. Outrossim, são inúmeros os aborrecimentos, que desbordam o mero contratempo inerente à vida em sociedade, de se circular na cidade sem o documento do veículo transferido a seu nome, como a possibilidade de apreensão do automóvel pela polícia.

O arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial/pessoal das partes, suas atividades comerciais e, ainda, o valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades do caso concreto.

Considerando os elementos acima discriminados, estipulo a indenização devida pelo réu em R\$: 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço para condenar as requeridas, solidariamente, à obrigação de fazer consistente na transferência dos documentos do automóvel descrito na inicial para o nome do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, arcando as requeridas com todas as despesas para a referida transferência; ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R\$: 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), referentes à desvalorização do automóvel, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP, desde o desembolso, bem como a juros moratórios de 1 % ao mês, desde à citação; bem como à indenização, solidariamente, por danos morais no importe de R\$: 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP, bem como com juros moratórios de 1% ao mês, ambos desde a data desta sentença, momento em que se liquidou o dano, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência, condeno as rés a, solidariamente, ao ressarcimento de eventuais custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em R\$: 5.203,07, consoante Tabela da OAB. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA